

1501587-96.2022.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... possui envolvimento anterior com o tráfico de drogas (foi condenado nos autos do processo nº 0010502- 92.2014 da 1ª Vara da Comarca de Jales, cuja pena foi extinta em 14/3/2022). O horário da abordagem (3h20min) e o local onde foi abordado (Vila União) são circunstâncias que indicam que o entorpecente se destinava ao tráfico.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Centro, Jales - SP - cep 15700-018

Processo nº. 1501587-96.2022.8.26.0297, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Processo nº:

1501587-96.2022.8.26.0297

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2264894/2022 - 1º

Distrito Policial de Jales, HA7396/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON OLENTINO LIMA DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública e outro

Data da Audiência:

30/11/2022, 10:00h

Réu Preso

ABERTURA

Em 30 de novembro de 2022, 10:00h, na sala de audiências "virtual" da 2ª Vara da Comarca de Jales/SP, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Yuri Kiataqui, comigo, a servidora, ao final nomeada, secretariando os trabalhos, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos em epígrafe, excepcionalmente realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, nos moldes dos Comunicados CG nº 284 e 317/2020, diante da Pandemia do COVID-19. Desde a designação, os motivos para realização da audiência nesse formato foram devidamente esclarecidos às partes que participariam da videoconferência, bem como o local em que a gravação ficará armazenada.

PRESENÇA

Cumpridas as formalidades legais, após a identificação de todos os participantes, verificou-se a PRESENÇA: do representante do Ministério Público Dr. Anderson Geovam Scandelai; do acusado Wilson Olentino Lima da Silva; do advogado do acusado Dr.

Roberto Timpurim Berto (OAB 442839/SP); da vítima Marcelo Henrique de Oliveira; da testemunha de acusação Rodrigo Pereira Leite; das testemunhas de defesa Anderson Antônio de Amorim e Maria de Nazaré Pereira.

INÍCIO DOS TRABALHOS

Iniciados os trabalhos, a pedido da defesa, o magistrado determinou que na “sala virtual” permanecessem exclusivamente o advogado e seu representado para contato prévio, conforme Comunicado CG nº 284/2020.

INSTRUÇÃO

Terminada a reunião privada, em continuidade aos trabalhos, e nesta ordem, foi colhida a seguinte prova oral, separadamente, enquanto os demais participantes aguardavam no lobby, registrando-se: as declarações da vítima Marcelo Henrique de Oliveira; o depoimento da testemunha de acusação Rodrigo Pereira Leite; das testemunhas de defesa Maria de Nazaré Pereira e Anderson Antônio de Amorim; e, por fim, após ser garantido o direito de entrevista prévia e reservada (art. 185, § 5º, do CPP), o interrogatório do acusado Wilson Olentino Lima da Silva que permaneceu algemado em razão do fundado receio de perigo à integridade física dos funcionários do estabelecimento prisional e porque o corredor que dá acesso às salas de audiências virtuais tem grande fluxo de presos.

DEBATES

Em seguida, não havendo requerimento de diligências complementares pelas partes, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução e foram oferecidas alegações finais, primeiro pelo ilustre Promotor de Justiça, e depois pelo ilustre Defensor do acusado, registradas em formato digital de áudio e vídeo pela ferramenta Microsoft Teams.

SENTENÇA

Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença:
"Vistos.

WILSON OLENTINO LIMA DA SILVA (filho de Terezinha Olentino e de James Lima Da Silva, nascido em 06/01/1983, RG nº 40.592.576 SSP/SP) foi denunciado como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, e artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, o denunciado:

a) no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 3h20min, na Rua João Antônio Carvalho, altura do nº 1.177, Vila União, nesta cidade de Jales, subtraiu para si a motocicleta Honda/CG 150 Start, placa FCT0D69, cor preta, pertencente a Marcelo Henrique de Oliveira.

b) logo depois do fato descrito no item anterior, o acusado, trazia consigo, para fins de tráfico, 46,09 gramas de maconha, sem autorização.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022.

O acusado foi citado (p. 128) e respondeu a acusação (p. 131/141) por intermédio do seu advogado dativo (p. 55).

Foi afastada a hipótese de absolvição sumária (art. 397, CPP) (p. 145).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas a vítima (Marcelo Henrique de Oliveira), a testemunha de acusação (Rodrigo Pereira Leite - policial militar) e as testemunhas de defesa (Anderson Antônio de Amorim e Maria de Nazare Pereira). Por fim, interrogou-se o acusado.

Nas alegações finais, após as partes discorrerem sobre a prova, o Ministério Público pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pela prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão da droga (p. 14), auto de exibição e apreensão e entrega do veículo (p. 15/16), fotografias (p. 39/40), pelo laudo de constatação (p. 41/43), pelo laudo pericial definitivo (p. 101/103), os quais constataram a presença de maconha (TETRAHIDROCANNABINOL), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Segundo a vítima, no dia do fato, foi até a Vila União com o objetivo de adquirir entorpecente, estacionou-a na via pública e ingressou numa residência. Quando retornou, não viu sua motocicleta no local. Já viu o acusado naquele local outras vezes. A polícia apresentou o acusado aqui presente.

De acordo com a testemunha Rodrigo Pereira Leite, Policial Militar, recebeu a informação e dirigiu-se ao local. Em patrulhamento, visualizaram a motocicleta sendo conduzida pelo acusado, que tentou se evadir. Mas, como estavam em duas viaturas, conseguiram abordá-lo. Na busca pessoal, localizou porção de maconha nas vestes íntimas. O acusado não disse nada sobre a destinação das drogas e afirmou que a motocicleta tinha sido emprestada para comprar drogas. Não conhecia o acusado anteriormente.

A testemunha Maria de Nazaré Pereira, esposa do acusado, não presenciou o fato e não soube dizer o que o acusado veio fazer em Jales no dia do fato, às 3h.

Anderson Antonio de Amorim, empregador do acusado, relatou que o acusado é trabalhador rural, mas afirmou que nunca presenciou o acusado usando drogas.

O acusado alegou que, no dia, estava usando drogas juntamente com a vítima.

Emprestou a motocicleta da vítima para buscar mais drogas. Vou até a sua casa em Vitória Brasil e retornou a Jales para entregar a motocicleta à vítima.

Como se nota, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância e que a chave estava na ignição, o acusado subtraiu a motocicleta e a utilizou para adquirir entorpecente para comercialização.

A Polícia Militar foi acionada e em diligências flagrou o acusado na posse da motocicleta, conduzindo o veículo. Apesar de o acusado alegar que a vítima teria lhe emprestado a motocicleta, isso não ficou comprovado. O conjunto probatório demonstra exatamente o contrário, ou seja, de que o acusado estava indevidamente na posse do veículo recentemente subtraído.

Diante desse contexto, não há dúvida de que o acusado foi o autor do furto da motocicleta.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria estão igualmente comprovadas.

O acusado foi flagrado na posse de 46,09 gramas de maconha. Quantidade relevante. O acusado estava, durante a madrugada, fora de sua cidade (Vitória Brasil). Estava em Jales, no bairro Vila União, conhecido pelos diversos pontos de venda de drogas. A quantidade de droga apreendida é relevante. E a versão apresentada pelo acusado é inverossímil e totalmente dissonante com o conjunto probatório. O acusado possui envolvimento anterior com o tráfico de drogas (foi condenado nos autos do processo nº 0010502- 92.2014 da 1ª Vara da Comarca de Jales, cuja pena foi extinta em 14/3/2022). O horário da abordagem (3h20min) e o local onde foi abordado (Vila União) são circunstâncias que indicam que o entorpecente se destinava ao tráfico. Diante do conjunto probatório, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o acusado: a) no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 3h20min, na Rua João Antônio Carvalho, altura do nº 1.177, Vila União, nesta cidade de Jales, subtraiu para si a motocicleta Honda/CG 150 Start, placa FCT0D69, cor preta, pertencente a Marcelo Henrique de Oliveira; b) logo depois do fato descrito no item anterior, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 46,09 gramas de maconha, sem autorização. Fatos que se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal, e artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Caracterizado o crime passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância judiciais relevantes. Assim, fixa-se a pena no patamar mínimo legal:

a) 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente

a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput), com relação ao crime de furto.

b) 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput), com relação ao crime de tráfico de drogas.

Na segunda fase, há incidência da circunstância agravante da reincidência. O acusado é reincidente específico, porque foi definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas (autos 0010502-92.2014.8.26.0297 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jales). Desse modo, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em:

a) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput), com relação ao crime de furto.

b) 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput), com relação ao crime de tráfico de drogas.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento da pena, tornando-se definitiva as penas anteriormente fixadas. Vale registrar que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque é reincidente.

Reconheço o concurso material entre os crimes, tendo-se em vista que mediante mais de uma ação o réu cometeu duas infrações penais diversas. Portanto, de rigor a soma das respectivas penas (Artigo 69, CP).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque o somatório das penas é superior a 04 (quatro) anos, os crimes são apenados com reclusão, e o réu é reincidente em crime doloso.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, porque o acusado é reincidente em crime doloso, e o somatório das penas é superior a 2 (dois) anos.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno WILSON OLENTINO LIMA DA SILVA (filho de Terezinha Olentino e de James Lima Da Silva, nascido em 06/01/1983, RG nº 40.592.576 SSP/SP) como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução; e como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução; em concurso material (art. 69, CP), ambos em regime inicial fechado.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Houve determinação para a incineração da droga, conforme decisão de p. 56/57, já incinerada no dia 26 de outubro de 2022 (p. 109/112).

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois, mesmo tendo recentemente cumprido pena pelo crime de tráfico de drogas, foi preso em flagrante por crime de furto e tráfico de entorpecentes, o que revela que sua liberdade traz risco à ordem público, razão pela qual a custódia cautelar deve ser mantida.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); para cobrança da multa cumulativamente aplicada, proceda-se nos termos do Provimento CG Nº 05/2022, expedindo-se o necessário; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); encaminhe-se cópia da sentença condenatória à vítima pelo correio (art. 399, Tomo I, NSCGJ); expeça-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; em seguida, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência".

Proferida a sentença em audiência, pelas partes foi dispensado o compartilhamento para visualização pela ferramenta Microsoft Teams.

Após ser cientificado do teor da sentença, a Defesa técnica declarou que desejava recorrer da sentença. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pela Defesa. Sai o defensor intimado a apresentar as razões de apelação no prazo de 8 (oito) dias (CPP, 600, caput) a contar desta data. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais".

Ao final, foi deferida nova entrevista entre o advogado e o réu, nos moldes da inicial, conforme requerido pela defesa.

ENCERRAMENTO

Nos termos do art. 475, CPP, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo pela ferramenta Microsoft Teams. Na sequência, os arquivos foram salvos em pasta devidamente identificada no OneDrive e importados ao SAJ/PG5 por meio de certidão de cartório liberada depois dos termos de audiência.

Em razão do registro audiovisual, pelo MM. Juiz foi dispensada a assinatura dos presentes neste termo.

Nada mais, saindo todos os presentes intimados, o MM. Presidente deu por encerrada a solenidade. Eu, Naiara Cristina Mazete, Escrevente Técnico Judiciário, secretariando os trabalhos, digitei, restando a ata assinada digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, conforme tarja ao lado direito, na vertical.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA